



P U T U S A N
Nomor 575/Pdt.G/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dede Juhana, Laki-laki, lahir di Bandung , tanggal 21 Juli 1945, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Situ Gunting Timur, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
Dalam hal ini dikuasakan kepada Eslan Harianja S.H., DRS, Lukman Arnold Doloksaribu S.H., Martinus, S.H.,”, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “**Eslan Harianja & Rekan Law Office**”, beralamat di Jalan Permata Raya No. 11 Permata Cimahi, Tanimulya, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2025 Nomor: 52/XI/EH/PDT/2025,
Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan:

1. **PT. Pikiran Rakyat**, beralamat di Jl. Asia Afrika Nomor 77 Kota Bandung, Jawa Barat ;
Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Drs. Makki Yuliawan, S.H. M.Si. dan Muhamad Fahmi Nurmuiz**. Advokat/Pengacara., berkedudukan di Jalan Perintis Nomor 99 Sarijadi Bandung 40151, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Desember 2025
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PT.Granesia**, bertempat tinggal di beralamat di Jalan Sekelimus Barat Nomor 6 Kecamatan Batununggal Kecamatan Bandung kidul, Kota Bandung;
Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Drs. Makki Yuliawan, S.H. M.Si. dan Muhamad Fahmi Nurmuiz**. Advokat/Pengacara., berkedudukan di Jalan Perintis Nomor 99 Sarijadi Bandung 40151, berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Desember 2025,
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



3. **Kecamatan Babakan Ciparay**, bertempat tinggal di Jl. Babakan Ciparay No. 212, Babakan Ciparay, Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat ,
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Kelurahan Babakan Ciparay**, bertempat tinggal di Jl. Caringin Gang Kelurahan No. 197 ,
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Desember 2025 dalam Register Nomor 575/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari **EMED bin ARNADI** berdasarkan Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PA. Badg tertanggal 11 November 2024 Masehi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung;
2. Bahwa semasa hidupnya **EMED bin ARNADI** meninggalkan warisan yang salah satunya merupakan aset berupa tanah yang terletak di Blok Elos/Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung seluas 1520 m2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II atas nama **EMED bin ARNADI**;
3. Bahwa atas tanah tersebut ternyata saat ini sebagian sudah dilepaskan dan/atau dijual kepada PT.Astra Tbk seluas 430 m2 pada tanggal 5 Februari 2006 yang merupakan bagian dari tanah seluas 1.520 m2 (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) milik **EMED**, yang di jelaskan dalam surat keterangan dari Kecamatan Babakan Ciparay Nomor : R/TU.01.02/193-Kec.Bacip/VIII/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 dan ditandatangani secara elektronik oleh Camat Babakan Ciparay;
4. Bahwa pada 18 Desember 2024 lalu, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya pada waktu mengklarifikasi melalui surat somasi No. 192/LO-HJSA/12/2024 dari kantor Hukum Henri Japaris Siagian & Associate yang pada intinya menanyakan dasar Hak atas kepemilikan tanah milik Penggugat yang sempat ditempati oleh Tergugat II, lalu TERGUGAT II menanggapiinya melalui surat tanggapan No: 113/P-II/DIR-GRA/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang pada intinya menerangkan bahwa tanah tersebut berdasarkan data dan dokumen yang ada secara kepemilikan dokumen



bukan atas nama PT Granesia akan tetapi tanah tersebut milik PT. Pikiran Rakyat;

5. Bahwa setelah **Penggugat** mendapat informasi tersebut dari pihak **Tergugat II** maka **Penggugat** melakukan penelusuran dengan melakukan pengecekan ke Kantor Kecamatan Babakan Ciparay/**Tergugat III**;
6. Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh **Penggugat** ke Kantor **Tergugat III** diketahui informasi bahwa benar tercatat di Kantor Kecamatan Babakan Ciparay dalam buku C Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 atas nama **EMED bin ARNADI** berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 590 / 10 -Kec.Bbk.Ciparay yang pada saat itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohamad Sopanda selaku Camat Babakan Ciparay pada tanggal 16 November 2001;
7. Bahwa selain itu **Penggugat** juga mendapatkan informasi mengenai dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2002 Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung, masih atas nama EMED sesuai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nomor SPPT (NOP): 32.73.020.004.004-0313.0 atas nama wajib Pajak EMED;
8. Bahwa pada faktanya **Penggugat** telah melepaskan hak atas sebagian tanah tersebut pada tanggal 5 februari 2006 kepada PT. Astra Tbk seluas 430 m2 sehingga informasi **Tergugat II** yang mengatakan bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah **Tergugat I** berdasarkan dokumen Akta Pelepasan Hak Nomor 42 tanggal 18 Juli 1979 yang dibuat dihadapan PPAT Apit Widjaja, S.H yang menjadi dasar bukti peralihan hak atas tanah antara H. EMED kepada PT Granesia **adalah sangat tidak benar dan sangat mengada-ada**;
9. Sehingga terlihat jelas bahwa **Tergugat I, Tergugat II** dengan sengaja menyalahgunakan hak kepemilikan atas tanah Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung seluas 1520 M2 untuk melakukan jual beli dengan pihak lain yang jelas-jelas tidak mempunyai *Legal Standing* atas Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 atas nama **EMED bin ARNADI**;
10. Bahwa dengan hasil-hasil penelusuran data-data informasi yang ada maka **Penggugat** merasa keberatan apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan apapun bahkan mengaku sebagai pemilik tanah yang sah berkaitan dengan tanah yang teletak di Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung seluas 1520 M2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 atas nama **EMED bin ARNADI** yang jelas-jelas tidak mempunyai Legal Standing yang sah atas tanah tersebut



karena **Tergugat I dan Tergugat II** bukan pihak yang berhak dan berwenang atas tanah tersebut yang mungkin nantinya dapat disalahgunakan untuk kepentingan lain yang justru merugikan **Penggugat** dan seluruh ahli waris lainnya;

11. Bahwa informasi yang disampaikan Kecamatan Bababakan Ciparay Tanggal 19 Agustus 2022 atas permohonan dan klarifikasi sejarah tanah persil Nomor 83 a.S. II Kohir Nomor 633 atas nama Emed bahwa informasi yang didapatkan atas persil Nomor 83 a.S. II Kohir Nomor 633 hanya ada peralihan kepada Munadi seluas 2142 M2, H. Omik berdasarkan AJB No. 131/2000 tanggal 16 agustus 2000; kena jalan seluas 515 M2 dan PT. Astra Tbk seluas 430 M2, lalu mengapa Tergugat II dapat menyakini bahwa tanah tersebut telah menjadi milik Tergugat I dan/atau Tergugat II tetapi tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut dan dalam surat tanggapan somasi yang dikeluarkan oleh Tergugat II bahwa Tergugat II bukan pemilik tanah tersebut;
12. Sehingga atas keterangan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa **Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak dan/atau dasar hak kepemilikan atas tanah persil Nomor 83 a.S. II Kohir Nomor 633;**
13. Bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat II yang mengatakan Akta pelepasan hak Nomor 42 tanggal 18 juli 1979 yang dibuat dihadapan PPAT Apit Widjaja, S.H., merupakan bukti peralihan hak adalah sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan semua ahli waris sehingga menimbulkan kerugian terhadap ahli waris lainnya yang juga memiliki hak atas tanah tersebut, yang diatur juga di dalam pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa setiap peralihan hak atas tanah memerlukan persetujuan semua pihak yang berhak;
14. Maka Akta pelepasan hak Nomor 42 tanggal 18 juli 1979 yang dijadikan dasar oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah seharusnya dibatalkan dan/atau Batal Demi Hukum, karena merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yang sangat-sangat merugikan Penggugat;
16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka Penggugat telah mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil dengan perincian sebagai berikut:



- **KERUGIAN MATERIIL:** karena akibat perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang tidak beritikad baik dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik sah untuk melakukan perbuatan jual beli atas tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung seluas 1520 m2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 m2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 m2 atas nama **EMED bin ARNADI** tersebut tanpa didukung dokumen kepemilikan yang sah;
- **KERUGIAN IMATERIIL :** sebagai akibat perbuatan **Tergugat I** dan **Tergugat II** maka **Penggugat** sebagai Pihak yang berhak atas Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung seluas 1520 m2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 m2 atas nama **EMED bin ARNADI** maka Kerugian Immaterial tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk memenuhi gugatan ini maka kerugian tersebut diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, **Penggugat** mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Kota Bandung agar sudilah berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat I** dan **Tergugat II**, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan surat-surat dan kepemilikan terkait Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung seluas 1520 M2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 atas nama **EMED bin ARNADI** adalah sah merupakan milik **PENGUGAT**;
4. Menghukum kepada **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT I** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
5. Menghukum **TERGUGAT I** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u: Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Kota Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas *ex aequo et bono*.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat I dan Tergugat II hadir diwakili kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat III dan Tergugat IV hadir di persidangan, setelah acara jawab-menjawab telah selesai. Dengan demikian baik Tergugat III maupun Tergugat IV dianggap tidak mengajukan jawaban atas adanya gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Yopi Gunawan S.H., M.H., M.M, C.Med, Ctl, Advokat pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Januari 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGUGAT** kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata;
2. Bahwa karena "Surat Kuasa Khusus **PENGUGAT** (Vide. Dokumen bukti **PENGUGAT** di e court) : tidak menyebutkan sama sekali identitas pihak yang di gugat dalam Perkara a quo,. Maka Surat Kuasa Khusus **PENGUGAT**, tertanggal 25 November 2025 Nomor: 52/XI/EH/PDT/2025, tidak sah dan cacat formil. berdasarkan:
 - A. Pasal 1797 Perdata :
 - B. SEMA No. 2/1959 Jo. SEMA No. 5/1962. Jo. SEMA No. 01/1971. Jo. SEMA No. 6/1994, tanggal 14 Oktober 1994;
 - C. Yurisprudensi Nomor. 3410 K/Pdt/1983. Tanggal Putusan 9 Maret 1985;
 - D. Yurisprudensi Nomor. 57 K/Pdt/1984. Tanggal Putusan 1 Mei 1985;
3. Bahwa karena dalam Surat Kuasa Khusus dan Gugatan **PENGUGAT**. Tidak menyebutkan batas-batas ; obyek sengketa dan luas obyek



sengketa dalam gugatan secara jelas dan lengkap kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Vide. Pada angka 2 ; angka 3 dan angka 6 Gugatan aquo. (Vide. Dokumen Bukti Surat PENGGUGAT di e court)

Maka gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO) oleh Majelis Hakim Perkara a quo. Berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- A. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979.
- B. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974
- C. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979
- D. Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 dan 1149 K/Sip/1975, objek harus memuat lokasi, luas, dan batas yang jelas, kecuali jika disebutkan nomor sertifikat yang mencakup informasi tersebut.

4. Bahwa Legal Standing Gugatan a quo sangat lemah dan tidak punya dasar, karena :

- A. Letter C (dalam *Buku C Kohir No. C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 atas nama EMED bin ARNADI*), sesuai pengakuan Penggugat a quo dalam Posita angka 6 dan Petitum angka 3 :

Pertanggal 2 Februari 2026 sudah dinyatakan tidak diakui sebagai alas hak atas tanah oleh Negara berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021,

- B. **Surat Keterangan Nomor: 590 / 10 -Kec.Bbk.Ciparay yang pada saat itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohamad Sopanda selaku Camat Babakan Ciparay pada tanggal 16 November 2001;**

Sudah otomatis tidak berlaku dan diganti Surat Keterangan Kecamatan Babakan Ciparay yang terakhir, yaitu :

(Vide. Dokumen Bukti Surat PENGGUGAT di e court)

Surat Keterangan No. R/TU.01.02/193-Kec-Bacip/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022. Sifat : Rahasia ; Perihal : **Tanah Persil No 83 a.S. II Kohir No. 633 atas nama EMED Bin ARMADI dan tercatat ada peralihan kepada Munadi, seluas 2142 M² ; H. Omik berdasarkan AJB No. 131/2000, tanggal 16 Agustus 2000 ; kena jalan seluas 515 M² dan PT. Astra Tbk. Seluas 430 M².**

Surat ditandatangani tanggal 19 Agustus 2022

oleh H. Suparjo. S.Sos. Selaku Camat Babakan Ciparay



Pembina Tingkat I Nip 1971032519900031 001

5. Bahwa Gugatan *a quo* mungkin **Error In Objecto**, karena **Nomor objek Pajak (NOP). Bukti SPPT PBB Tergugat I dan Tergugat II** berbeda dengan milik **Penggugat**, (vide angka 7 halaman 3), berbunyi

7..Bahwa selain itu **Penggugat** juga mendapatkan informasi mengenai dokumen **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2002** Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung, masih atas nama EMED sesuai **Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nomor SPPT (NOP): 32.73.020.004.004-0313.0 atas nama wajib Pajak EMED;**

Sedangkan, Nomor objek Pajak (NOP) Pengakuan Penggugat, berbeda dengan yang dimiliki oleh Tergugat I atau Tergugat II, adalah :

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB (NOP): 32.73.020.004.004-004-0304.0 atas nama wajib Pajak PT Granesia/Pikiran Rakyat;

- 6.. **Gugatan Kurang Pihak** :

- A. **Kantor Pertanahan Kota Bandung** harus ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara aquo;
karena PENGGUGAT mendalilkan Gugatannya tentang **Sengketa Alas kepemilikan**, maka Institusi yang membidangi dan mempunyai legalitas penyelesaian sebelum upaya hukum Gugatan seharusnya PENGGUGAT, melakukan permohonan penyelesaian terlebih dahulu di **Kantor Pertanahan Kota Bandung** dan apabila deadlock, baru bisa mengajukan Upaya gugatan Perdata baik di PTUN maupun di Peradilan Umum;
- B. **Pemerintah Kota Bandung**, harus ditarik sebagai Pihak, karena **Tanah Fasilitas Umum untuk jalan seluas 515 M²** (terletak di depan Jalan Sukarno Hatta No. 147 Kota Bandung, merupakan kewenangan Pemerintah dan TERGUGAT II, hanya sebagai Pemegang Alas Pelepasan Hak (APH) dari Emed Bin Armadi ke Munadi di tahun 1974 dan baru Tahun 1979 pelepasan APH dari Munadi ke Sakti Alamsyah, selku Direktur Utama PT Granesia dan dari Tahun 1979 sampai dengan Tahun 2026 (saat ini) Tetap hanya berbentuk Akta saja / Tidak bisa di Sertipikatkan, karena peruntukannya untuk Fasilitas Umum berupa Jalan, berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 Juli 1979.
- C. **PT. Karsa Sangga Buwana**, Adalah Pemilik Baru **Tanah seluas 7.080 M² (dibelakang Jalan Sukarno Hatta No. 147 Kota Bandung)** dari **Tergugat I** sejak Tahun 2022 dan sertipikat Hak Guna Bangunan sudah beralih ke pihak Pembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian dan penjelasan di atas **gugatan a quo** sudah sangat jelas dan terang :

1. Bahwa karena Surat Kuasa Khusus dan Gugatan Penggugat, disebut Cacat Formil Karena Surat Kuasa Khususnya tidak menyebutkan / menarik Para Tergugat dalam Gugatan a quo;
2. Bahwa Kuasa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing menarik Para Tergugat dalam Gugatan a quo, karena Surat Kuasa Khusus yang diberikan Prinsipalnya tidak memberi wewenang untuk menarik Tergugat I ; Tergugat II ; Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang digugat dalam Surat Kuasanya.
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan a quo, karena :
(Vide. Dokumen Bukti Surat Penggugat di e court)

A. Letter C Penggugat Pertanggal 2 Februari 2026 sudah dinyatakan tidak diakui sebagai alas hak atas tanah oleh Negara berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021;

B. Surat Keterangan Nomor: 590 / 10 -Kec.Bbk.Ciparay yang pada saat itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohamad Sopanda selaku Camat Babakan Ciparay pada tanggal 16 November 2001;
Sudah otomatis tidak berlaku dan diganti Surat Keterangan Kecamatan Babakan Ciparay yang terakhir, yaitu :

Surat Keterangan No. R/TU.01.02/193-Kec-Bacip/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022. Sifat : Rahasia ; Perihal :Tanah Persil No 83 a.S. II Kohir No. 633 atas nama EMED Bin ARMADI. tercatat ada peralihan kepada Munadi, seluas 2142 M²; H Omik berdasarkan AJB No. 131/2000, tanggal 16 Agustus 2000; kena Jalan seluas 515 M² dan PT Astra Tbk Seluas 430 M².

4. Berdasarkan uraian di atas,. **Tergugat I** dan **Tergugat II**. Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili sengketa aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat a quo dinyatakan **niet ontvankelijke verklaard (NO)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban terhadap Pokok Perkara ini secara *mutatis-mutandis*;
2. Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II**, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor **575/Pdt.G/2025/PN Bdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa **Surat Kuasa Khusus Penggugat**, tertanggal **25 November 2025 Nomor: 52/XI/EH/PDT/2025**, tidak sah dan cacat formil. berdasarkan:

A. **Pasal 1797 Perdata :**

Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

B. **SEMA No. 2/1959 Jo. SEMA No. 5/1962. Jo. SEMA No. 01/1971. Jo. SEMA No. 6/1994, tanggal 14 Oktober 1994;**

C. **Yurisprudensi Nomor. 3410 K/Pdt/1983. Tanggal Putusan 9 Maret 1985., Kaidah Hukum :**

Surat kuasa yang tidak menyebut pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

D. **Yurisprudensi Nomor. 57 K/Pdt/1984. Tanggal Putusan 1 Mei 1985. Kaidah Hukum :**

Surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada kuasa, yang di dalamnya tidak disebut pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.

4. Bahwa karena dalam Surat Kuasa Khusus dan Gugatan PENGUGAT. Tidak menyebutkan batas-batas ; obyek sengketa dan luas obyek sengketa dalam gugatan secara jelas dan lengkap kepada tergugat I dan Tergugat II. (Vide. Pada angka 2 ; angka 3 dan angka 6 Gugatan aquo hanya menyebutkan):

A. **OBJEK SENGKETA** yang dijelaskan dalam Gugatan Aquo, **tidak jelas; tidak lengkap**, Vide. pada angka 6 Halaman 2 dan halaman 3, terlalu luas berbunyi :

6. Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh **Penggugat** ke Kantor **Tergugat III** diketahui informasi bahwa benar tercatat di Kantor Kecamatan Babakan Ciparay **dalam buku C Kohir No. C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 atas nama EMED bin ARNADI berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 590 / 10 - Kec.Bbk.Ciparay** yang pada saat itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh **Drs. H. Mohamad Sopanda selaku Camat Babakan Ciparay** pada tanggal **16 November 2001;**



B. **DASAR KEPEMILIKAN** oleh Penggugat hanya menyebutkan **Letter C** sesuai pengakuan Penggugat *a quo* dalam **Petitum angka 3** berisi tentang:

5. Menyatakan surat-surat dan kepemilikan terkait Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung seluas 1520 M2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 atas nama EMED bin ARNADI adalah sah merupakan milik Penggugat;

TANGKISAN Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut :

5. Bahwa terhadap Dasar Kepemilikan Penggugat, yang mendasarkan pada :
Buku C Kohir No. C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 atas nama EMED bin ARNADI berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 590 / 10 - Kec.Bbk.Ciparay yang pada saat itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohamad Sopanda selaku Camat Babakan Ciparay pada tanggal 16 November 2001;

Gugatan a quo sangat lemah dan tidak punya dasar, karena :

- A. **Letter C** sesuai pengakuan Penggugat *a quo* dalam Posita angka 6 dan Petitum angka 3 :

Pertanggal 2 Februari 2026 sudah dinyatakan tidak diakui sebagai alas hak atas tanah oleh Negara berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021,

- B. Surat Keterangan Nomor: 590 / 10 -Kec.Bbk.Ciparay yang pada saat itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohamad Sopanda selaku Camat Babakan Ciparay pada tanggal 16 November 2001;

SUDAH OTOMATIS TIDAK BERLAKU dan diganti Surat Keterangan Kecamatan Babakan Ciparay yang terakhir :

(Vide. Dokumen Bukti Surat PENGGUGAT di e court)

Surat Keterangan No. R/TU.01.02/193-Kec-Bacip/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022. Sifat : Rahasia ; Perihal :Tanah Persil No 83 a.S. II Kohir No. 633 atas nama EMED Bin ARMADI.

Surat ditujukan kepada ibu Praditha J. Y Hasugian, SH

Secara Lengkap berbunyi :

Dasar surat dari ibu Praditha J. Y Hasugian, SH, selaku Kuasa dari Ahli Waris (Alm) Emed nomor. 23/PKLA-HSG/VII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, perihal permohonan dan klarifikasi Sejarah tanah Persil Nomor. 83 a.S. II Kohir 633 atas nama EMED Bin ARMADI.



Bersama ini kami informasikan data yang ada pada buku pertanahan di Kantor kami, bahwa Persil 83 a.S.II Kohir Nomor. 633 tercatat atas nama Emed bin Armadi dan tercatat ada peralihan kepada Munadi, seluas 2142 M² ; H. Omik berdasarkan AJB No. 131/2000, tanggal 16 Agustus 2000 ; kena jalan seluas 515 M² dan PT. Astra Tbk. Seluas 430 M².

Demikian Keterangan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surat ditandatangani tanggal 19 Agustus 2022

oleh **H. Suparjo. S.Sos. Selaku Camat Babakan Ciparay;**

Pembina Tingkat I Nip 1971032519900031 001

C. Bahwa dengan adanya Surat Camat Babakan Ciparay, yang ditandatangani tanggal 19 Agustus 2022, oleh H. Suparjo. S.Sos. tersebut sudah jelas memperlihatkan bahwa Letter C sesuai pengakuan Penggugat *a quo* :

a. Pertanggal 2 Februari 2026 sudah dinyatakan tidak diakui sebagai alas hak atas tanah oleh Negara berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021,

b. Objek di Letter C (Obyek Perkara) sudah habis karena ada peralihan kepada:

- 1) **Munadi, seluas 2142 M² ;**
- 2) **H. Omik berdasarkan AJB No. 131/2000, tgl 16 Agustus 2000 ;**
- 3) **kena jalan seluas 515 M² ; (Alas Pelepasan Hak (APH) Akta No. 42 tanggal 18 Juli 1979 a/n TERGUGAT II)**
- 4) **PT. Astra Tbk. Seluas 430 M².**

(Tergugat I dan Tergugat II : Mensomir dan minta dibuktikan : Apakah bisa fasilitas umum berupa Jalan atau taman diperjual belikan, bila benar ada Akta Jual Beli..?, maka Penggugat dan Auto200 ini terindikasi sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum).

c. Surat Keterangan Nomor: 590/10-Kec.Bbk.Ciparay yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh **Drs. H. Mohamad Sopanda selaku Camat Babakan Ciparay pada tanggal 16 November 2001;** sudah tidak berlaku dan di update oleh Surat Keterangan Camat Babakan Ciparay No. R/ TU.01.02/193-Kec-Bacip/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022.

6. Bahwa karena dalam Surat Kuasa Khusus dan Gugatan Penggugat. Tidak menyebutkan batas-batas ; obyek sengketa dan luas obyek sengketa dalam gugatan secara jelas dan lengkap kepada Tergugat I



dan Tergugat II. (Vide. Pada angka 2 ; angka 3 dan angka 6 Gugatan aquo), maka gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO) oleh Majelis Hakim Perkara *a quo*.

Tanggapan Tergugat I dan Tergugat II, Sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

A. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979.

"Suatu gugatan terhadap sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan, jika tidak, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima."

B. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

C. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

D. Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 dan 1149 K/Sip/1975, objek harus memuat lokasi, luas, dan batas yang jelas, kecuali jika disebutkan nomor sertifikat yang mencakup informasi tersebut.

7. Bahwa Gugatan aquo mungkin **Error In Objecto**, karena **nomor SPPT (NOP) Bukti SPPT PBB Tergugat I dan Tergugat II berbeda dengan** Penggugat, (vide angka 7 halaman 3), berbunyi :

7.. Bahwa selain itu **Penggugat** juga mendapatkan informasi mengenai dokumen **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2002** Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung, masih atas nama EMED sesuai **Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nomor SPPT (NOP): 32.73.020.004.004-0313.0 atas nama wajib Pajak EMED;**

Sedangkan **NOP Tergugat I dan Tergugat II**, adalah :

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nomor SPPT (NOP): 32.73.020. 004.004-004-0304.0 atas nama wajib Pajak PT Granesia/Pikiran Rakyat

8. **Gugatan Kurang Pihak :**

A. **Munadi** di tahun 1974 sebagai orang yang menerima pertama kali Alas Pelepasan di tahun 1974 (sebelum Alm Emed meninggal) dan Munadi



juga sudah memberikan sejumlah uang kepada Alm. Emed Hak untuk pelepasannya tersebut;

B. **Kantor Pertanahan Kota Bandung** harus ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara aquo;

karena Penggugat mendalilkan Gugatannya tentang Sengketa Alas kepemilikan, maka Institusi yang membidangi dan mempunyai legalitas penyelesaian sebelum 14paya hukum Gugatan seharusnya Penggugat, melakukan permohonan penyelesaian terlebih dahulu di **Kantor Pertanahan Kota Bandung** dan apabila deadlock, baru bisa mengajukan Upaya gugatan Perdata baik di PTUN maupun di peradilan Umum;

C. **PT. Karsa Sangga Buwana**, sebagai pemilik baru Tanah seluas 7.080 M² di Tahun 2022, yang berlokasi pas di belakang dibelakang Jalan Sukarno Hatta No. 147 Kota Bandung dan sudah bersertipikat dan Tergugat I dan Tergugat II, hanya memegang di atas kertas saja atas **Tanah Fasilitas Umum untuk jalan seluas 515 M²**; terletak di depan Jalan Sukarno Hatta No. 147 Kota Bandung (**hanya sebagai pemegang Alas Pelepasan Hak (APH) Fasun untuk jalan**, berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 Juli 1979 a/n Tergugat II)

9. Bahwa permohonan pada angka 13 dan angka 14 Posita Penggugat yang mengaku sebagai seorang **cucu Alm Emed tidak mempunyai legal Standing**, dan dengan demikian dalil Penggugat terasa mengada-ada dan mohon tidak perlu dipertimbangkan, karena menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena proses Pelepasan Hak dari kakek Penggugat, yaitu Almarhum Emed kepada Munadi di tahun 1974 dan baru Tahun 1979 sampai dengan terjadi Pelepasan Alas hak Fasilitas umum berupa jalan ini ke Sakti Alamsyah berdasarkan **Akta pelepasan hak Nomor 42 tanggal 18 juli 1979, tidak pernah ada masalah hukum**;

10. Bahwa permohonan Penggugat pada angka 14 Posita Gugatannya, **Yang meminta Akta pelepasan hak Nomor 42 tanggal 18 Juli 1979 yang dijadikan dasar oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah seharusnya dibatalkan dan/atau Batal Demi Hukum**, karena merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

tidak ada dasar hukumnya, justru Permohonan Penggugat tersebut salah jalur, karena **permohonan Pembatalan Akta dan Sertipikat**, justru merupakan **jurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**



bukan kewenangan Peradilan Umum, oleh karenanya haruslah diabaikan;

11. Bahwa Posita angka 15 dan angka 16 haruslah diabaikan, karena mendalilkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, tetapi tidak mampu merumuskan kerugian materiil, memperlihatkan selain Penggugat tidak punya kompetensi dan hanya coba-coba haruslah diabaikan atau ditolak;
12. Berdasarkan Uraian dan penjelasan di atas :

A. **Gugatan a quo** sudah sangat jelas dan terang telah **Cacat Formil dan Kuasa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing menarik para Tergugat dalam Gugatan aquo, karena Surat Kuasa Khusus yang diberikan Prinsipalnya tidak memberi wewenang menarik Tergugat I ; TERGUGAT II ; Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang digugat dalam Surat Kuasanya.**

B. Bahwa karena Penggugat sudah tidak mempunyai Legal Standing,. Maka **Tergugat I dan Tergugat II. Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili sengketa aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat a quo dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard (NO)***

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, **Tergugat I dan Tergugat II. mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :**

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kuasa Khusus dan Penggugat, tertanggal 25 November 2025 Nomor: 52/XI/EH/PDT/2025, **tidak sah dan cacat formil**, tidak menyebutkan sama sekali identitas pihak yang di gugat dan mengakibatkan Gugatan tidak diterima;
3. Menyatakan Surat Kuasa Khusus dan Gugatan Penggugat. Cacat Formil karena Tidak menyebutkan batas-batas ; obyek sengketa dan luas obyek sengketa dalam gugatan secara jelas dan lengkap
4. Menyatakan Gugatan a quo mungkin *Error In Objecto*
5. Menyatakan Gugatan Kurang Pihak;
6. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan Buku C Kohir No. C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 atas nama EMED bin ARNADI. Pertanggal 2 Februari 2026 sudah dinyatakan tidak diakui sebagai alas hak atas tanah oleh Negara berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021;
5. Menyatakan sah dan berlaku Surat Keterangan No. R/TU.01.02/193-Kec-Bacip/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022. Sifat : Rahasia ; Perihal :Tanah Persil No 83 a.S. II Kohir No. 633 atas nama EMED Bin ARMADI.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 Februari 2026 dan atas Replik tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 04 Maret 2026 yang kesemuanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat keterangan susunan ahli waris Bah Emed dan Ny. Acih dari Kantor Walikota Bandung. Nomor: 875.2/SK.012-Bag.Huk/1996 Tanggal 8 Januari 1996, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Letter C Nomor : 02/VII/1999, Atas Nama: Emed Bin Arnadi, Letak Tanah : Blok Elos, Jl. Sukarno Hatta. Babakan Ciparay, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Camat Babakan Ciparay Nomor:590/10-Kec.Bbk.Ciparay, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Camat Babakan Ciparay Nomor: TU.01.02/193-Kec.Bacip/VII/2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan dari Kantor Camat Babakan Ciparay, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi AKTA JUAL BELI No. 131/2000, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat PBB tahun Pajak 2014 Nop : 32 73 020 004 004 0313 0, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat PBB tahun Pajak 1998 Nop : 32 73 020 004 004 0313 0, diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat PBB tahun Pajak 1993 Nop : 32 73 020 004 004 0313 0, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 586/SG/KEL-SKA/VIII/2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PA.Badg, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa Jual Nomor. 31, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Tanggapan Atas Somasi No: 192/LO-HJSA/12/2024, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Drs. Wilson Sianipar (saksi Penggugat)

Kenal dengan Penggugat, dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV saksi tahu.

- Bahwa saksi mendampingi Penggugat dari 2004, kenal karena dulu mereka dibohongi orang karena masalah tanah;
- Bahwa sebenarnya dari 2004 sengketa itu ada terdiri dari satu hamparan, tahun 2006 disitu ada PT. Granesia, ada Astra, ada PR, Astra ini 2006 kita jual.
- Bahwa yang saya tahu luas tanahnya dulu 1540 M² yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung Rt dan Rw nya berapa saksi kurang tahu.
- Bahwa tanah tersebut yang saksi tahu ada surat – suratnya yaitu berupa letter C, akan tetapi saksi tidak tahu berapa nomor kohirnya.
- Bahwa tanah kemudian pada tahun 2006 dijual ke PT. Astra seharga Rp. 450 juta melalui Notaris.
- Bahwa tanah itu merupakan tanah kosong berupa tanah kering.
- Bahwa tanah itu tanah untuk akses jalan karena kalau tidak dibeli Astra tidak dapat masuk.
- Bahwa setahu saksi tanah itu tidak pernah dijual lagi bahkan sudah ditembok.
- Bahwa tahun 2012, Pikiran Rakyat membuat tempat parkir yaitu tepatnya depannya Koran PR.
- Bahwa setelah itu yang terjadi tanah itu dipagar, lalu kami bongkar dan dilaporkan ke Polsek.
- Bahwa yang saksi tahu tanah itu dikuasai oleh PT. Granesia sejak tahun 2022, dijualnya sudah lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah tidak ada yang menguasai dan masih kosong.
- Bahwa yang ditengah dijual ke Astra, waktu proses penjualan tidak ada kendala di BPN
- Bahwa pada saat melakukan transaksi dengan PT. Astra, yang digunakan sebagai alas hukum adalah Letter C, yaitu satu hamparan terdiri dari satu surat.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim berupa :

1. Fotokopi KTP TIA YUNIARTI (Direktur PT PRB / Tergugat I);, diberi tanda T- 1.1;
2. Fotokopi **Akta Notaris Nomor 07, tanggal 20 Juli 2023**, yang dibuat dihadapan Notaris In In Inayat Amintapura, SH. Notaris Kota Bandung.diberi tanda T- 1.2;
3. Fotokopi KTP **Surya Lesmana (Direktur PT Granesia/Tergugat II)**, diberi tanda T-2.1;
4. Fotokopi **Akta Notaris Nomor 04, tanggal 15 Mei 2024**, yang dibuat dihadapan Notaris In In Inayat Amintapura, SH. Notaris Kota Bandung dan No. AHU.AH.01.09-0208308, tanggal 31 Mei 2024, diberi tanda T- 2.2;
5. Fotokopi **Turunan Yang Senyata Bunyinya (Copie Collationnee), Surat Kuasa Penuh dan Pelepasan Hak Atas Tanah** dari **EMED ARNADI al. APUNG** kepada **MUNADI NATASAPUTRA**. Pada tanggal **20 Februari 1974**,diberi tanda T- 3.1;
6. Fotokopi **Surat Keterangan /Surat Pernyataan S. SOBANDI**, tanggal 28 Juli 2000, diberi tanda T- 3.2;
7. Fotokopi **Pelepasan Hak Atas Tanah No 42**, Sebagian dari sebidang tanah bekas hak milik Persil 83 S II Kohir No 633 seluas $\pm 520 \text{ m}^2$, dari **MUNADI NATA SAPUTRA** kepada **SAKTI ALAMSYAH** , diberi tanda T- 3.3;
8. Fotokopi **Akta Notaris Nomor 42, tanggal 15 Juli 1979**, yang dibuat dihadapan Notaris APIT WIDJAJA, SH. Notaris Kota Bandung Tentang :**Pelepasan Hak Atas Tanah No 42, Sebagian dari sebidang tanah bekas hak milik Persil 83 S II Kohir No 633 seluas $\pm 520 \text{ m}^2$, dari MUNADI NATA SAPUTRA kepada SAKTI ALAMSYAH (Direksi PT Granesia (Tergugat II)**, diberi tanda T- 3.4;



9. Fotokopi Surat Permohonan Izin Akses Jalan, tanggal 27 Desember 2022 dari Pemilik Tanah belakang Jl Sukarno Hatta No 147 Bandung , diberi tanda T- 3.5;
10. Fotokopi Surat Permintaan Pertanggungjawaban kepada Tergugat I, karena Tanah di belakang Jalan Sukarno Hatta No 147 Bandung. Diganggu terus oleh Penggugat a quo , diberi tanda T- 3.6;
11. Fotokopi Tergugat I menjawab Surat (P-3.5) dan sudah menunjuk Drs. Makki Yulawan SH MSi, sebagai PIC Tergugat I dan Tergugat II diberi tanda T- 3.7;
12. Fotokopi **somasi pertama & terakhir** kepada **Penggugat**, Tanggal 9 Mei 2025, diberi tanda T- 3.8;
13. Fotokopi **Penggugat** menjawab dan menyampaikan katanya : **memiliki hak, obyek perkara aquo**, berdasarkan : **Letter C, Emed Arnadi No 633** Leges Camat Babakan Ciparay (Tergugat III), tanggal 21-12-2024, diberi tanda T- 3.9;
14. Fotokopi **Kutipan Letter C No 02/VII/1999, tanggal 6 Juli 1999**, diberi tanda T- 3.10;
15. Fotokopi **Surat Keterangan Camat (Tergugat III) No. 590/10-Kec. Bbk.Ciparay, tanggal 16 Nopember 2001**, diberi tanda T- 3.11;
16. Fotokopi **Surat Keterangan Camat Babakan Ciparay No. R/TU.01.02 /193-Kec-Bacip/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022. Sifat : Rahasia; Perihal : Tanah Persil No 83 a.S. II Kohir No. 633 atas nama EMED Bin ARMADI dan tercatat ada peralihan kepada MUNADI, seluas 2142 M² ; H. Omik berdasarkan AJB No. 131/2000, tanggal 16 Agustus 2000 ; kena jalan seluas 515 M² dan PT. Astra Tbk. Seluas 430 M²**, diberi tanda T- 3.12;
17. Fotokopi **Photo Obyek Perkara** di Depan Jalan Soekarno Hatta No 147 Bandung diberi tanda T- 3.13;
18. Fotokopi **Obyek Perkara**, berdasarkan **Surat Keterangan Rencana Kota dari DINAS TATA KOTA BANDUNG**, yang dibuat atas permohonan **Sdr. ASEP RUHYAT (Ahli waris Emed lainnya)**, pada tanggal 23 Juli 19.... (tahun tidak jelas). Obyek Perkara aquo Adalah betul **untuk rencana jalan** diberi tanda T- 3.14;
19. Fotokopi **Bahwa obyek perkara aquo yang selama dari Tahun 1979 sampai dengan sekarang / Tahun 2026, (47 Tahun)**, dikuasai oleh **Tergugat II** secara terus menerus tanpa jeda dan tanpa ada masalah



hukum, selaku Pemegang Alas Hak tanah aquo untuk fasilitas umum berupa jalan dan pada Tahun 2024 dilakukan pemagaran seng (sementara) untuk persiapan penyerahan tanah aquo kepada pihak pemerintah Kota Bandung, diberi tanda T- 3.15;

20. Fotokopi Bahwa pada tanggal 23 April 2025 Pagar seng (P-3.15) terhadap **dirusak dan dibongkar paksa tanpa izin Tegugat II dan Tergugat I, Penggugat sudah dilaporkan (LP) kepada Pihak Kepolisian RI dan pada tanggal 23 Oktober 2025 : Penggugat sudah berstatus TERSANGKA dan dalam waktu dekat ini berkas sudah dalam persiapan P-21**, diberi tanda T- 3.16;
21. Fotokopi **Surat Pemberitahuan pajak terhutang a/n T II / T I SPPT PBB NOP: 32.73.020.004.004-0304.0 Tahun 2013**, diberi tanda T- 4.1;
22. Fotokopi **Surat Pemberitahuan pajak terhutang a/n T II / T I SPPT PBB NOP: 32.73.020.004.004-0304.0 Tahun 2019**, diberi tanda T- 4.2;
23. Fotokopi **Surat Pemberitahuan pajak terhutang a/n T II / T I SPPT PBB NOP: 32.73.020.004.004-0304.0 Tahun 2020**, diberi tanda T- 4.3;
24. Fotokopi **Surat Pemberitahuan pajak terhutang a/n T II / T I SPPT PBB NOP: 32.73.020.004.004-0304.0 Tahun 2021**, diberi tanda T- 4.4;
25. Fotokopi **Surat Pemberitahuan pajak terhutang a/n T II / T I SPPT PBB NOP: 32.73.020.004.004-0304.0 Tahun 2022**, diberi tanda T- 4.5;
26. Fotokopi **Surat Pemberitahuan pajak terhutang a/n T II / T I SPPT PBB NOP: 32.73.020.004.004-0304.0 Tahun 2023**, diberi tanda T- 4.6;
27. Fotokopi **Surat Pemberitahuan pajak terhutang a/n T II / T I SPPT PBB NOP: 32.73.020.004.004-0304.0 Tahun 2024**, diberi tanda T- 4.7;
28. Fotokopi Surat No. 22/Und/MYLO-PRB-DJ.DKK/II/2026, tanggal 11 Februari 2026. Perihal : **Undangan**, diberi tanda T- 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa Tergugat I maupun Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dan nyata;
2. Bahwa karena "**Surat Kuasa Khusus Penggugat (Vide. Dokumen bukti Penggugat di e court)** : tidak menyebutkan sama sekali identitas pihak yang di gugat dalam Perkara *a quo*., Maka **Surat Kuasa Khusus Penggugat**, tertanggal **25 November 2025 Nomor: 52/XI/EH/PDT/2025**, tidak sah dan cacat formil. berdasarkan:

- A. Pasal 1797 Perdata :
- B. SEMA No. 2/1959 Jo. SEMA No. 5/1962. Jo. SEMA No. 01/1971. Jo. SEMA No. 6/1994, tanggal 14 Oktober 1994;
- C. Yurisprudensi Nomor. 3410 K/Pdt/1983. Tanggal Putusan 9 Maret 1985;
- D. Yurisprudensi Nomor. 57 K/Pdt/1984. Tanggal Putusan 1 Mei 1985;

3. Bahwa karena dalam **Surat Kuasa Khusus dan Gugatan PENGUGAT**. Tidak menyebutkan batas-batas ; obyek sengketa dan luas obyek sengketa dalam gugatan secara jelas dan lengkap kepada Tergugat I dan Tergugat II. Vide. Pada angka 2 ; angka 3 dan angka 6 Gugatan *aquo*. (Vide. Dokumen Bukti Surat PENGUGAT di e court)

Maka gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) dan gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* atau NO) oleh Majelis Hakim Perkara *a quo*. Berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

- A. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979.
- B. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974
- C. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979
- D. Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 dan 1149 K/Sip/1975, objek harus memuat lokasi, luas, dan batas yang jelas, kecuali jika disebutkan nomor sertifikat yang mencakup informasi tersebut.

4. Bahwa Legal Standing Gugatan *a quo* sangat lemah dan tidak punya dasar, karena :

- A. Letter C (dalam **Buku C Kohir No. C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 atas nama EMED bin ARNADI**), sesuai pengakuan PENGUGAT *a quo* dalam Posita angka 6 dan Petitum angka 3 :



Pertanggal 2 Februari 2026 sudah dinyatakan tidak diakui sebagai alas hak atas tanah oleh Negara berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021,

B. Surat Keterangan Nomor: 590 / 10 -Kec.Bbk.Ciparay yang pada saat itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohamad Sopanda selaku Camat Babakan Ciparay pada tanggal 16 November 2001;

Sudah otomatis tidak berlaku dan diganti Surat Keterangan Kecamatan Babakan Ciparay yang terakhir, yaitu :

(Vide. Dokumen Bukti Surat PENGGUGAT di e court)

Surat Keterangan No. R/TU.01.02/193-Kec-Bacip/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022. Sifat : Rahasia ; Perihal : Tanah Persil No 83 a.S. II Kohir No. 633 atas nama EMED Bin ARMADI dan tercatat ada peralihan kepada Munadi, seluas 2142 M² ; H. Omik berdasarkan AJB No. 131/2000, tanggal 16 Agustus 2000 ; kena jalan seluas 515 M² dan PT. Astra Tbk. Seluas 430 M².

Surat ditandatangani tanggal 19 Agustus 2022

oleh H. Suparjo. S.Sos. Selaku Camat Babakan Ciparay

Pembina Tingkat I Nip 1971032519900031 001

C. Bahwa Gugatan a quo mungkin Error In Objecto, karena Nomor objek Pajak (NOP). Bukti SPPT PBB Tergugat I dan Tergugat II berbeda dengan milik Penggugat, (vide angka 7 halaman 3), berbunyi :

" 7..Bahwa selain itu **Penggugat** juga mendapatkan informasi mengenai dokumen **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2002** Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung, masih atas nama EMED sesuai **Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nomor SPPT (NOP): 32.73.020.004.004-0313.0 atas nama wajib Pajak EMED "**;

Sedangkan, **Nomor objek Pajak (NOP) Pengakuan Penggugat, berbeda dengan yang dimiliki oleh Tergugat I atau Tergugat II, adalah :**

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB (NOP): 32.73.020.004.004-004-0304.0 atas nama wajib Pajak PT Granesia/Pikiran Rakyat;

6.. Gugatan Kurang Pihak :

A. Kantor Pertanahan Kota Bandung harus ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo;



karena Penggugat mendalilkan Gugatannya tentang **Sengketa Alas kepemilikan**, maka Institusi yang membidangi dan mempunyai legalitas penyelesaian sebelum upaya hukum Gugatan seharusnya Penggugat, melakukan permohonan penyelesaian terlebih dahulu di **Kantor Pertanahan Kota Bandung** dan apabila deadlock, baru bisa mengajukan Upaya gugatan Perdata baik di PTUN maupun di Peradilan Umum;

B. Pemerintah Kota Bandung, harus ditarik sebagai Pihak, karena **Tanah Fasilitas Umum untuk jalan seluas 515 M²** (terletak di depan Jalan Sukarno Hatta No. 147 Kota Bandung, merupakan kewenangan Pemerintah dan Tergugat II, hanya sebagai Pemegang Alas Pelepasan Hak (APH) dari Emed Bin Armadi ke Munadi di tahun 1974 dan baru Tahun 1979 pelepasan APH dari Munadi ke Sakti Alamsyah, selku Direktur Utama PT Granesia dan dari Tahun 1979 sampai dengan Tahun 2026 (saat ini) Tetap hanya berbentuk Akta saja / Tidak bisa di Sertipikatkan, karena peruntukannya untuk Fasilitas Umum berupa Jalan, berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 Juli 1979.

C. PT. Karsa Sangga Buwana, Adalah Pemilik Baru **Tanah seluas 7.080 M² (dibelakang Jalan Sukarno Hatta No. 147 Kota Bandung)** dari **Tergugat I** sejak Tahun 2022 dan sertifikat Hak Guna Bangunan sudah beralih ke pihak Pembali.

Berdasarkan Uraian dan penjelasan di atas **Gugatan a quo** sudah sangat jelas dan terang :

1. Bahwa karena Surat Kuasa Khusus dan Gugatan Penggugat, disebut **Cacat Formil** Karena **Surat Kuasa Khususnya** tidak menyebutkan / menarik Para Tergugat dalam Gugatan a quo;
2. Bahwa Kuasa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing menarik Para Tergugat dalam Gugatan a quo, karena **Surat Kuasa Khusus yang diberikan Prinsipalnya tidak memberi wewenang untuk menarik Tergugat I ; Tergugat II ; Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang digugat dalam Surat Kuasanya.**
3. **Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan Gugatan a quo, karena :**
(Vide. Dokumen Bukti Surat Penggugat di e court)

A. Letter C Penggugat Pertanggal 2 Februari 2026 sudah dinyatakan tidak diakui sebagai alas hak atas tanah oleh Negara berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021;



B. Surat Keterangan Nomor: 590 / 10 -Kec.Bbk.Ciparay yang pada saat itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohamad Sopanda selaku Camat Babakan Ciparay pada tanggal 16 November 2001;

sudah otomatis tidak berlaku dan diganti Surat Keterangan Kecamatan Babakan Ciparay yang terakhir, yaitu :

Surat Keterangan No. R/TU.01.02/193-Kec-Bacip/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022. Sifat : Rahasia ; Perihal :Tanah Persil No 83 a.S. II Kohir No. 633 atas nama EMED Bin ARMADI. tercatat ada peralihan kepada Munadi, seluas 2142 M²; H Omik berdasarkan AJB No. 131/2000, tanggal 16 Agustus 2000; kena Jalan seluas 515 M² dan PT Astra Tbk Seluas 430 M².

4. Berdasarkan uraian di atas,. **Tergugat I dan Tergugat II.** Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili sengketa aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan ***niet ontvankelijke verklaard (NO)***.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **eksepsi** dari Tegugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

- Ad 1. Eksepsi **Surat Kuasa Khusus Penggugat (Vide. Dokumen bukti Penggugat di e court) : tidak menyebutkan sama sekali identitas pihak yang di gugat** dalam Perkara *a quo*,. Maka **Surat Kuasa Khusus Penggugat, tertanggal 25 November 2025 Nomor: 52/XI/EH/PDT/2025, tidak sah dan cacat formil**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak, karena alasannya tidak tepat. Seseorang pemberi kuasa yang biasanya tidak mengerti hukum, dia tentu hanya meminta kepada penerima kuasa yang dianggapnya mengerti hukum untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya, yang dalam hal ditujukan kepada obyek gugatan dimana ia merasa memilikinya. Sementara itu mengenai pihak-pihak yang menguasai obyek gugatan, tentu saja tidak bisa dilihat secara kasat mata. Karena itu si pemberi kuasa menyerahkan sepenuhnya kepada siapa saja yang akan dijadikan pihak Tergugat kepada penerima kuasa, yang dianggap lebih mengetahui secara hukum dibandingkan dengan pemberi kuasa yang awam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak;

- Ad 2. Eksepsi Gugatan **Obscuur Libel**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat *Obscuur libel* atau tidak jelas atau kabur dengan alasan **karena dalam Surat Kuasa Khusus dan Gugatan PENGUGAT. Tidak menyebutkan batas-batas ; obyek sengketa dan luas**



obyek sengketa dalam gugatan secara jelas dan lengkap kepada Tergugat I dan Tergugat II. Vide. Pada angka 2 ; angka 3 dan angka 6 Gugatan a quo. (Vide. Dokumen Bukti Surat Penggugat di e court);

Maka gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard atau NO) oleh Majelis Hakim Perkara a quo.

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa Majelis sudah mempertimbangkannya dalam eksepsi ad 1. Sementara itu mengenai surat gugatan Penggugat yang dinilai tidak jelas atau kabur, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat (PS) yang dilakukan pada tanggal **29 April 2026** tentang obyek sengketa ternyata sepakat bahwa yang dipersengketakan adalah tanah yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta dengan luas kurang-lebih 500 m2 dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Banguna milik H. Omik
- Sebelah Selatan : PT. Auto 2000
- Sebelah Barat : Jalan raya Soekarno- Hatta
- Sebelah Timur : tanah kosong milik Edelweis / dahulu PT. Pikiran Rakyat

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai obyek sengketa terdapat kata sepakat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak;

Ad 3 Eksepsi **Legal Standing Gugatan a quo sangat lemah dan tidak punya dasar**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan *Legal Standing* Gugatan a quo sangat lemah dan tidak punya dasar, karena :

- A. **Letter C (dalam Buku C Kohir No. C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 atas nama EMED bin ARNADI)**, sesuai pengakuan PENGGUGAT a quo dalam Posita angka 6 dan Petitum angka 3 :

Pertanggal 2 Februari 2026 sudah dinyatakan tidak diakui sebagai alas hak atas tanah oleh Negara berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021,

- B. **Surat Keterangan Nomor: 590 / 10 -Kec.Bbk.Ciparay yang pada saat itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohamad Sopanda selaku Camat Babakan Ciparay pada tanggal 16 November 2001;**

Sudah Otomatis Tidak Berlaku dan diganti Surat Keterangan Kecamatan Babakan Ciparay yang terakhir, yaitu :
(Vide. Dokumen Bukti Surat PENGGUGAT di e court)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan No. R/TU.01.02/193-Kec-Bacip/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 2022. Sifat : Rahasia ; Perihal : Tanah Persil No 83 a.S. II Kohir No. 633 atas nama EMED Bin ARMADI dan tercatat ada peralihan kepada Munadi, seluas 2142 M² ; H. Omik berdasarkan AJB No. 131/2000, tanggal 16 Agustus 2000 ; kena jalan seluas 515 M² dan PT. Astra Tbk. Seluas 430 M².

Surat ditandatangani tanggal 19 Agustus 2022
oleh H. Suparjo. S.Sos. Selaku Camat Babakan
Ciparay
Pembina Tingkat I Nip 1971032519900031 001

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, karena hal tersebut baru dapat diketahui benar tidaknya alasan dari eksepsi Tergugat setelah masuk ke dalam tahap pembuktian. Dalam hukum acara perdata tahap pembuktian artinya masuk dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak;

Ad 4. Eksepsi Gugatan *a quo* mungkin **Error In Objecto**, karena **Nomor objek Pajak (NOP). Bukti SPPT PBB Tergugat I dan Tergugat II berbeda dengan milik Penggugat**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mungkin **Error In Objecto**, karena **Nomor objek Pajak (NOP). Bukti SPPT PBB TERGUGAT I dan TERGUGAT II BERBEDA** dengan milik **PENGUGAT**, (vide angka 7 halaman 3), berbunyi ...

7..Bahwa selain itu **PENGUGAT** juga mendapatkan informasi mengenai dokumen **Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2002** Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung, masih atas nama EMED sesuai **Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nomor SPPT (NOP): 32.73.020.004.004-0313.0 atas nama wajib Pajak EMED;**

Sedangkan, **Nomor objek Pajak (NOP) Pengakuan PENGUGAT**, berbeda dengan yang dimiliki oleh **TERGUGAT I atau TERGUGAT II**, adalah :

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB (NOP): 32.73.020.004.004-004-0304.0 atas nama wajib Pajak PT GRANESIA/PIKIRAN RAKYAT;



Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga harus ditolak. Bahwa pengertian eksepsi itu sendiri menurut pendapat Majelis adalah hal-hal atau tangkisan yang sifatnya tidak menyangkut pokok perkara ;

Ad 5. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan alasan :

1. **Kantor Pertanahan Kota Bandung** harus ditarik sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
karena PENGGUGAT mendalilkan Gugatannya tentang **Sengketa Alas kepemilikan**, maka Institusi yang membidangi dan mempunyai legalitas penyelesaian sebelum upaya hukum Gugatan seharusnya PENGGUGAT, melakukan permohonan penyelesaian terlebih dahulu di **Kantor Pertanahan Kota Bandung** dan apabila *deadlock*, baru bisa mengajukan Upaya gugatan Perdata baik di PTUN maupun di Peradilan Umum;
2. **Pemerintah Kota Bandung**, harus ditarik sebagai Pihak, karena **Tanah Fasilitas Umum untuk jalan seluas 515 M²** (terletak di depan Jalan Sukarno Hatta No. 147 Kota Bandung, merupakan kewenangan Pemerintah dan TERGUGAT II, hanya sebagai Pemegang Alas Pelepasan Hak (APH) dari Emed Bin Armadi ke Munadi di tahun 1974 dan baru Tahun 1979 pelepasan APH dari Munadi ke Sakti Alamsyah, selku Direktur Utama PT Granesia dan dari Tahun 1979 sampai dengan Tahun 2026 (saat ini) Tetap hanya berbentuk Akta saja / Tidak bisa di Sertipikatkan, karena peruntukannya untuk Fasilitas Umum berupa Jalan, berdasarkan Akta No. 42 tanggal 18 Juli 1979.
3. **PT. Karsa Sangga Buwana**, Adalah Pemilik Baru **Tanah seluas 7.080 M² (dibelakang Jalan Sukarno Hatta No. 147 Kota Bandung)** dari **TERGUGAT I** sejak Tahun 2022 dan sertipikat Hak Guna Bangunan sudah beralih ke pihak Pembali ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah memasuki materi pokok perkara sehingga eksepsi tersebut harus ditolak, karena tidak sesuai dengan pengertian dari eksepsi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan *a quo* ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah merupakan Ahli Waris yang sah dari **EMED bin ARNADI** berdasarkan Penetapan Nomor 1010/Pdt.P/2024/PA. Badg tertanggal 11 November 2024 Masehi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung;
2. Bahwa semasa hidupnya **EMED bin ARNADI** meninggalkan warisan yang salah satunya merupakan aset berupa tanah yang terletak di Blok Elos/Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung seluas 1520 m2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II atas nama **EMED bin ARNADI**;
3. Bahwa atas tanah tersebut ternyata saat ini sebagian sudah dilepaskan dan/atau dijual kepada PT.Astra Tbk seluas 430 m2 pada tanggal 5 Februari 2006 yang merupakan bagian dari tanah seluas 1.520 m2 (seribu lima ratus dua puluh meter persegi) milik **EMED**, yang di jelaskan dalam surat keterangan dari Kecamatan Babakan Ciparay Nomor : R/TU.01.02/193-Kec.Bacip/VIII/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 dan ditandatangani secara elektronik oleh Camat Babakan Ciparay;
4. Bahwa pada 18 Desember 2024 lalu, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya pada waktu mengklarifikasi melalui surat somasi No. 192/LO-HJSA/12/2024 dari kantor Hukum Henri Japaris Siagian & Associate yang pada intinya menanyakan dasar Hak atas kepemilikan tanah milik Penggugat yang sempat ditempati oleh Tergugat II, lalu **TERGUGAT II** menanggapi melalui surat tanggapan No: 113/P-II/DIR-GRA/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang pada intinya menerangkan bahwa tanah tersebut berdasarkan data dan dokumen yang ada secara kepemilikan dokumen bukan atas nama PT Granesia akan tetapi tanah tersebut milik PT. Pikiran Rakyat;
5. Bahwa setelah **Penggugat** mendapat informasi tersebut dari pihak **Tergugat II** maka **Penggugat** melakukan penelusuran dengan melakukan pengecekan ke Kantor Kecamatan Babakan Ciparay/**Tergugat III**;
6. Bahwa dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh **Penggugat** ke Kantor **Tergugat III** diketahui informasi bahwa benar tercatat di Kantor Kecamatan Babakan Ciparay dalam buku C Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama **EMED bin ARNADI** berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 590 / 10 -Kec.Bbk.Ciparay yang pada saat itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. Mohamad Sopanda selaku Camat Babakan Ciparay pada tanggal 16 November 2001;

7. Bahwa selain itu **Penggugat** juga mendapatkan informasi mengenai dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2002 Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung, masih atas nama EMED sesuai Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan nomor SPPT (NOP): 32.73.020.004.004-0313.0 atas nama wajib Pajak EMED;
8. Bahwa pada faktanya **Penggugat** telah melepaskan hak atas sebagian tanah tesebut pada tanggal 5 february 2006 kepada PT. Astra Tbk seluas 430 m2 sehingga informasi **Tergugat II** yang mengatakan bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah **Tergugat I** berdasarkan dokumen Akta Pelepasan Hak Nomor 42 tanggal 18 Juli 1979 yang dibuat dihadapan PPAT Apit Widjaja, S.H yang menjadi dasar bukti peralihan hak atas tanah antara H. EMED kepada PT Granesia **adalah sangat tidak benar dan sangat mengada-ada;**
9. Sehingga terlihat jelas bahwa **Tergugat I, Tergugat II** dengan sengaja menyalahgunakan hak kepemilikan atas tanah Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung seluas 1520 M2 untuk melakukan jual beli dengan pihak lain yang jelas-jelas tidak mempunyai *Legal Standing* atas Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 atas nama **EMED bin ARNADI**;
10. Bahwa dengan hasil-hasil penelusuran data-data informasi yang ada maka **Penggugat** merasa keberatan apabila **Tergugat I dan Tergugat II** dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan apapun bahkan mengaku sebagai pemilik tanah yang sah berkaitan dengan tanah yang teletak di Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung seluas 1520 M2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 atas nama **EMED bin ARNADI** yang jelas-jelas tidak mempunyai Legal Standing yang sah atas tanah tersebut karena **Tergugat I dan Tergugat II bukan** pihak yang berhak dan berwenang atas tanah tersebut yang mungkin nantinya dapat disalah gunakan untuk kepentingan lain yang justru merugikan **Penggugat** dan seluruh ahli waris lainnya;
11. Bahwa informasi yang disampaikan Kecamatan Bababakan Ciparay Tanggal 19 Agustus 2022 atas permohonan dan klarifikasi sejarah tanah persil Nomor 83 a.S. II Kohir Nomor 633 atas nama Emed bahwa informasi yang didapatkan atas persil Nomor 83 a.S. II Kohir Nomor 633 hanya ada



peralihan kepada Munadi seluas 2142 M2, H. Omik berdasarkan AJB No. 131/2000 tanggal 16 agustus 2000; kena jalan seluas 515 M2 dan PT. Astra Tbk seluas 430 M2, lalu mengapa Tergugat II dapat menyakini bahwa tanah tersebut telah menjadi milik Tergugat I dan/atau Tergugat II tetapi tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut dan dalam surat tanggapan somasi yang dikeluarkan oleh Tergugat II bahwa Tergugat II bukan pemilik tanah tersebut;

12. Sehingga atas keterangan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa **Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak dan/atau dasar hak kepemilikan atas tanah persil Nomor 83 a.S. II Kohir Nomor 633**;
13. Bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat II yang mengatakan Akta pelepasan hak Nomor 42 tanggal 18 juli 1979 yang dibuat dihadapan PPAT Apit Widjaja, S.H., merupakan bukti peralihan hak adalah sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan semua ahli waris sehingga menimbulkan kerugian terhadap ahli waris lainnya yang juga memiliki hak atas tanah tersebut, yang diatur juga di dalam pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa setiap peralihan hak atas tanah memerlukan persetujuan semua pihak yang berhak;
14. Maka Akta pelepasan hak Nomor 42 tanggal 18 juli 1979 yang dijadikan dasar oleh Tergugat I dan Tergugat II sudah seharusnya dibatalkan dan/atau Batal Demi Hukum, karena merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, merupakan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, yang sangat-sangat merugikan Penggugat;
16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka Penggugat telah mengalami kerugian Materiil maupun Immateriil dengan perincian sebagai berikut:
 - KERUGIAN MATERIIL: karena akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak beritikad baik dengan mengaku-ngaku sebagai pemilik sah untuk melakukan perbuatan jual beli atas tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung seluas 1520 m2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 m2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 m2 atas nama **EMED bin ARNADI** tersebut tanpa didukung dokumen kepemilikan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KERUGIAN IMATERIIL : sebagai akibat perbuatan **Tergugat I dan Tergugat II** maka **Penggugat** sebagai Pihak yang berhak atas Jalan Soekarno Hatta, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung seluas 1520 m2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 M2 berdasarkan Kohir No C.633 Persil 83 S.II seluas 1520 m2 atas nama **EMED bin ARNADI** maka Kerugian Immaterial tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk memenuhi gugatan ini maka kerugian tersebut diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut bila diringkas pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah yang berasal dari tanah dengan Kohir No. C.633 Persil 83 D.II luas 1520 m2 atas nama EMED Bin ARNADI yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, RT. 008, RW. 009, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung. Dalil ini tidak dibantah oleh Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan dinilai sebagai fakta hukum di persidangan ;

Bahwa dalil Penggugat selanjutnya adalah dari informasi yang disampaikan Kecamatan Babakan Ciparay Tanggal 19 Agustus 2022 atas permohonan dan klarifikasi sejarah tanah persil Nomor 83 a.S. II Kohir Nomor 633 atas nama Emed bahwa informasi yang didapatkan atas persil Nomor 83 a.S. II Kohir Nomor 633 hanya ada peralihan kepada Munadi seluas 2142 M2, H. Omik berdasarkan AJB No. 131/2000 tanggal 16 agustus 2000; kena jalan seluas 515 M2 dan PT. Astra Tbk seluas 430 M2. Hal ini dapat dilihat dari bukti P- 6 ;

Menimbang, bahwa namun demikian dari bukti P- 6 yaitu Keterangan dari Camat Babakan Ciparay tersebut terdapat kejanggalan yaitu terhadap peralihan tanah kepada Munadi seluas 2142 m2. Padahal luas tanah atas nama EMED Bin ARNADI selaku orang tua Penggugat luasnya adalah 1520 m2. Sehingga jika dirinci tanah atas nama EMED Bin ARNADI yang telah dilepas atau dijual yaitu :

- Kepada Munadi luasnya 2142 m2
- Kepada H. Omik luasnya 70 m2
- Kepada PT. Astra luasnya 430 m2
- Kena jalan luasnya 515 m2

Luas tanah yang telah dilepas dan dijual ternyata melebihi dari luas tanah atas nama EMED Bin ARNADI orang tua dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa tanah yang menjadi sengketa yang dimaksudkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat adalah



tanah yang terletak di pinggir jalan Soekarno-Hatta yang dikenal dengan nomor 147 yang masih termasuk ke dalam surat Leter C tanah persil Nomor 83 a.S. II Kohir Nomor 633 atas nama Emed Bin Arnadi ;

Menimbang, bahwa tanah *a quo* sebenarnya adalah tanah yang telah dilepaskan dan diperuntukan untuk jalan dan akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau Kota Bandung yang luasnya lebih-kurang 515 m2. Tanah tersebut berdasarkan bukti P- 6 yaitu keterangan dari Camat Babakan Ciparay. Demikian pula berdasarkan bukti dari pihak Tergugat I dan Tergugat II yaitu bukti T- 3.1, T- 3.2, T- 3.3, T- 3.4 dapat diketahui bahwa tanah tersebut telah dilepaskan dari EMED Bin ARNADI kepada MUNADI NATAKUSUMA pada tahun 1974. Selanjutnya pada tahun 1979 dilepaskan dari MUNADI NATAKUSUMAH kepada SAKTI ALAMSYAH, Direksi dari PT. Granesia (Tergugat II) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah keliru menuntut tanah sengketa, yang meskipun pada awalnya tanah tersebut berasal atau milik dari EMED Bin ARNADI selaku orang tua Penggugat, namun tanah tersebut sebenarnya telah dilepaskan oleh almarhum EMED sendiri ketika masih hidupnya, yang selanjutnya saat ini dikuasai oleh Tergugat II. Bahwa pelepasan tanah tersebut dari almarhum EMED kepada MUNADI NATAKUSUMAH disertai dengan ganti rugi yang telah diterima langsung oleh almarhum EMED Bin ARNADI. Pelepasan tanah tersebut tidak dilakukan dengan Cuma-Cuma. Dan tanah tersebut karena akan digunakan untuk jalan atau kepentingan umum, maka tanah tersebut tidak dapat dijadikan hak milik. Tergugat II menguasai tanah tersebut bersifat sementara sebelum diserahkan kepada Pemerintah ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim merasa tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dan karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat dinilai tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tidak ada kewajiban bagi para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, kecuali sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas. Karena itu semua bukti dari para Tergugat I dan Tergugat II, selain yang telah dipertimbangkan di atas, tidak perlu dipertimbangkan lagi, kecuali pihak Tergugat akan mengajukan gugatan rekonsensi. Dan ternyata para Tergugat tidak ada mengajukan gugatan rekonsensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 163 HIR. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya dihitung sebesar Rp1.352.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, oleh kami, Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Senaningsih, S.H., M.H. dan Ardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor Pengadilan Negeri Bandung tanggal 8 Desember 2025, putusan tersebut pada **hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Puput Yani Heryani, S.H., Panitera Pengganti dan putusan tersebut diinformasikan secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

A r d i, S.H.

Panitera Pengganti,

Puput Yani Heryani, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp160.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp932.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.352.000,00;

(satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu)